SUMILLA: Interpone recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N.º 185-2026-OS/CD

Expediente: N.º 212-2026-GRT

SEÑORES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y GENERADORA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD PANGOA S.A. – EGEPSA, denominada en la resolución impugnada «Empresa Distribuidora - Generadora y Comercializadora de Servicios Públicos de Electricidad Pangoa S.A. (Egepsa)», con RUC N.º20281512502, inscrita en la Partida Electrónica N.º 11000588 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Satipo, con domicilio en Calle 28 de Julio Mz. C Lote 6, Mazamari – Pangoa, Satipo, Junin, debidamente representada por su Gerente General, señor **José Mandihover Ortega Ramírez**, identificado con DNI N.º 70982118, según facultades inscritas en el Asiento C00048 de la referida partida (Certificado de Vigencia, Publicidad N.º 2026-6740861, Anexo 1-A), con correo electrónico para notificaciones gerenciageneral@egepsa.com.pe , ante ustedes respetuosamente decimos:

I. PETITORIO

Al amparo de los recursos administrativos regulados en el Título III, Capítulo II, del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, aprobado por Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, y del ítem k) del Anexo B.1.1 de la Norma «Procedimientos para Fijación de Precios Regulados», aprobada por Resolución N.º 080-2012-OS/CD, interponemos RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N.º 185-2026-OS/CD, en los extremos que fijan los Valores Agregados de Distribución, los cargos fijos y los factores de corrección de Egepsa, y los parámetros que de ellos se derivan, a fin de que se declare fundado y se dispongan las siguientes correcciones:

Primera pretensión principal: reconocer al Sector Típico 4 los costos anuales de personal por cargo tipo aplicados a los Sectores Típicos 3 y SER en la misma fijación: Gerente General S/ 149 091,53; Gerente/Subgerente S/ 112 218,86; Jefe/Ejecutivo S/ 73 886,23; Profesional S/ 51 872,15; Asistente/Administrativo S/ 44 433,07; y Técnico S/ 45 371,20.

Pretensión subordinada a la primera: de mantenerse el criterio del costo real, reconocer como mínimo, por cargo, el menor valor reconocido a un sector típico en esta fijación: Gerente General S/ 149 091,53; Jefe/Ejecutivo S/ 68 063,81; Profesional S/ 51 872,15; Asistente/Administrativo S/ 43 582,50; y Técnico S/ 45 371,20; y motivar expresamente el criterio diferenciado aplicado al Sector Típico 4.

Segunda pretensión principal: corregir la fórmula de asignación del personal de gestión del archivo «1. COYM_Tecnico STD4.xls», hoja «Personal», celdas F46:F55, de modo que el factor de actividades VAD se aplique una sola vez, como en los Sectores Típicos 3 y SER.

Tercera pretensión principal: aplicar a Egepsa factores de IGV de la Amazonía de 1,0628 al VADMT, 1,0717 al VADBT y 1,1017 al VADSED, conforme a los criterios del numeral 2.4.6.1 del Informe N.º 607-2026-GRT/OS, sin que en ningún caso resulten inferiores a los aplicados en la fijación.

Cuarta pretensión principal: valorizar los vehículos del VNR no eléctrico del Sector Típico 4 con el criterio aplicado al Sector Típico 3: 25 000 US$ por automóvil y 30 000 US$ por camioneta.

Quinta pretensión principal: calcular el tope de asignación a inversiones con el VNR total (MT y BT), sin duplicar el VNR de las subestaciones de distribución.

Sexta pretensión principal: corregir, sin alterar los valores fijados, las inconsistencias de los archivos de cálculo del Sector Típico 4 y publicar los libros vinculados.

Pretensión accesoria: recalcular los VAD, cargos fijos y parámetros derivados de Egepsa incorporando únicamente las correcciones que se declaren fundadas, manteniendo constantes los parámetros no impugnados, y publicar la conciliación entre los valores de la Resolución N.° 185-2026-OS/CD y los resultantes, con el efecto de cada extremo y los archivos de cálculo.

II. PROCEDENCIA DEL RECURSO

- Acto impugnado: Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N.° 185-2026-OS/CD, de 15 de octubre de 2026, sustentada en los Informes N.° 606, 607 y 614-2026-GRT/OS.
- Plazo: el recurso se interpone dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución, efectuada el 23 de octubre de 2026. El cronograma del Informe N.° 607-2026-GRT/OS fija como fecha límite el 6 de noviembre de 2026.
- Legitimidad: Egepsa es la concesionaria cuyos Valores Agregados de Distribución, cargos fijos y factores fija el acto impugnado; tiene interés directo y actual.
- Órgano: el recurso se dirige al Consejo Directivo, órgano que emitió el acto. Por tratarse de un órgano que resuelve en única instancia, el recurso no requiere nueva prueba; sin perjuicio de ello, se ofrecen los medios probatorios del numeral VI.
- Forma: el escrito identifica el acto que se recurre y el expediente, contiene la expresión concreta de lo pedido con sus fundamentos de hecho y de derecho, y cumple los demás requisitos de los escritos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

El sustento técnico completo, con la cita de archivo, hoja y celda de cada hallazgo y las imágenes que permiten ubicarlo, se presenta en el Anexo 1-B. Los efectos se calcularon con una réplica del cálculo del Sector Típico 4 que reproduce exactamente los valores publicados para Egepsa (33,780; 98,099 y 19,599 S//kW-mes; CFE 3,782 S//mes), manteniendo constantes los demás parámetros de la fijación.

3.1 Costo anual de personal por cargo tipo (Anexo 1-B, numeral 3.1)

El costo de personal del Sector Típico 4 resulta de =MIN(valor del VAD 2022-2026; costo real de Egepsa) («Costo_Personal_Egepsa.xlsx», hoja «Personal», E4:E9). En la misma fijación, al Sector Típico 2 se le reconoce costo real homologado aunque supere el valor 2022-2026 (Gerente General +41,5 %), y a los Sectores Típicos 3 y SER, el valor 2022-2026. El Sector Típico 4 es el único en el que el valor anterior opera como tope: el costo real se reconoce cuando es mayor, se ignora cuando no existe y se impone cuando es menor.

La fórmula del Sector Típico 4 replica la estructura de la del Sector Típico 2, pero sustituye la segunda referencia real por un valor regulatorio de 2021: compara magnitudes de bases temporales distintas, opera mecánicamente (la celda D5 vacía devuelve el valor anterior) y comprime la estructura jerárquica (S/ 331 anuales entre Gerente General y Gerente/Subgerente). El resultado queda entre 19,5 % y 42,2 % por debajo del mínimo que Osinergmin reconoce a cualquier sector en este acto, y el Técnico propio del modelo cuesta 32 % menos que el peón de contratista reconocido en el mismo libro de cálculo. Un costo real menor, determinado por la restricción presupuestal del VAD vigente, no acredita eficiencia: Egepsa necesita los ingresos que le permitan llevar las remuneraciones de su personal al nivel reconocido a las demás empresas para sostener la calidad de servicio que se le exige.

Efecto: +5,65 % en VADMT, +6,50 % en VADBT, +6,33 % en VADSED y +4,81 % en el CFE.

3.2 Factor de actividades VAD aplicado dos veces (Anexo 1-B, numeral 3.2)

El costo del personal de gestión se multiplica por el factor de actividades VAD (O84 = 0,6591) en la columna F (=E46*F42*O84) y otra vez en la G (=F46*O84). En los Sectores Típicos 3 y SER la columna F usa O93 y el factor se aplica una vez; en la hoja «GG» del propio Sector Típico 4 también se aplica una vez. La duplicación reduce del 59,3 % al 39,1 % la fracción del costo que llega al VAD. Efecto: +3,60 % en VADMT y +2,54 % en VADBT.

3.3 Factor de IGV de la Amazonía (Anexo 1-B, numeral 3.3)

El Informe N.° 607-2026-GRT/OS establece que el factor debe incorporar el IGV de materiales, transporte y equipos adquiridos fuera de la Amazonía, pero aplica 1,06 y 1,08 tomados de la relación de la fijación vigente. Con los criterios del propio informe sobre la estructura de costos 2026-2030, y excluyendo el transporte, resultan como mínimo 1,0628, 1,0717 y 1,1017. Efecto: +0,26 % en VADMT, +1,10 % en VADBT y +2,01 % en VADSED.

3.4 Precio de los vehículos del VNR no eléctrico (Anexo 1-B, numeral 3.4)

Al Sector Típico 4 se le aplica =MIN(referencia; CVC; EGEP) y al Sector Típico 3, también de la Amazonía, =MIN(referencia; CVC) («VNR INE», hoja «VNR INE 2», M60:M69). El automóvil queda 14,6 % y las camionetas 11,0 % por debajo del valor reconocido al Sector Típico 3. Efecto: +0,28 % en VADMT y +0,35 % en VADBT.

3.5 Tope de asignación a inversiones (Anexo 1-B, numeral 3.5)

La base del tope suma las columnas D a F de la fila 7 de «VAD y CF»; la columna E ya contiene el VNR de las subestaciones, que se vuelve a sumar en la F. La base resulta 2 974 508 US$ en lugar de 2 584 290 US$. Efecto: +0,16 % en VADMT y +0,11 % en VADBT.

3.6 Consistencia de los archivos de cálculo (Anexo 1-B, numeral 3.6)

Los archivos contienen referencias inválidas (#REF! en «VAD y CF», fila 66), una demanda digitada que no corresponde a Egepsa («CompVAD», D12), rótulos de otras empresas y vínculos a libros no publicados, lo que impide reproducir íntegramente el cálculo con la información sustentatoria.

Cuadro N.° 1: Efecto de las correcciones solicitadas sobre el VAD y el CFE de Egepsa

Escenario	VADMT	VADBT	VADSED	CFE	Var. VADBT
Resolución N.° 185-2026-OS/CD	33,780	98,099	19,599	3,782	–
Primera pretensión	35,687	104,478	20,839	3,964	+6,50 %
Segunda pretensión	34,997	100,587	20,086	3,782	+2,54 %
Tercera pretensión	33,869	99,181	19,992	3,782	+1,10 %
Cuarta pretensión	33,873	98,445	19,668	3,782	+0,35 %
Quinta pretensión	33,834	98,206	19,620	3,782	+0,11 %
Pretensiones primera a quinta en conjunto	**37,628**	**109,837**	**22,089**	**3,964**	**+11,97 %**

VAD en S//kW-mes y CFE en S//mes, a nivel empresa. Los efectos individuales no son aditivos. Fuente: Anexo 1-B, numeral 5.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N.° 25844, artículos 64, 66 y 67, invocados en la resolución: el VAD se basa en una empresa modelo eficiente con un nivel de calidad preestablecido, se calcula de forma agrupada para las concesionarias con hasta 50 000 suministros y se determina con estudios elaborados conforme a Términos de Referencia estandarizados.

- Términos de Referencia del VAD aprobados por Resolución N.º 174-2025-OS/CD y su modificatoria, Anexo 7, numeral 10, literal C, citado por Osinergmin en el informe de análisis de la absolución de observaciones: los valores reales son la referencia principal y se validan con referencias de mercado.
- Ley N.º 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, en el ámbito de la cual el Informe N.º 607-2026-GRT/OS reconoce la incorporación del IGV en el VAD.
- Ley N.º 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, y Anexo B.1.1 de la Norma aprobada por Resolución N.º 080-2012-OS/CD.
- TUO de la Ley N.º 27444 (Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS), Título Preliminar, artículo IV: principios del debido procedimiento (numeral 1.2), que comprende el derecho a «obtener una decisión motivada, fundada en derecho»; de razonabilidad (numeral 1.4); de imparcialidad (numeral 1.5), por el cual las autoridades «actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados»; y de predictibilidad o confianza legítima (numeral 1.15), por el cual la autoridad «no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables».
- TUO de la Ley N.º 27444, artículo 3, numeral 4, y artículo 6, numerales 6.1 y 6.3: la motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes, y no son admisibles las fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto.

La aplicación de criterios distintos a sectores típicos que se regulan en el mismo acto, con los mismos Términos de Referencia, sin una motivación expresa que explique la diferencia, contraviene los principios de imparcialidad, razonabilidad y predictibilidad, y el deber de motivación. Los errores de fórmula identificados en las pretensiones segunda y quinta afectan, además, la correspondencia entre el acto y los hechos que le sirven de sustento.

V. ALCANCE DEL PRONUNCIAMIENTO

El recurso se circunscribe a las pretensiones del numeral I. El propio Osinergmin declara improcedentes los alegatos que no se relacionan con los extremos impugnados de un recurso de reconsideración (Informe Legal N.º 292-2022-GRT, numeral 4.9.2); la misma congruencia rige el pronunciamiento: el recurso no habilita la revisión de parámetros que Egepsa no impugna.

La demanda (1 196,66 kW en MT y 1 048,64 kW en BT), el balance de energía y potencia, los metrados de las instalaciones, los factores de expansión de pérdidas, los factores de caracterización de la carga, el factor de balance de potencia y los factores de corrección PTPMT y PTPBT (0,9493 y 0,9368) fueron evaluados por Osinergmin y no son materia del recurso (Anexo 1-B, Cuadro N.º 8). La demanda y el balance de baja tensión no variaron entre la prepublicación y la fijación. Su modificación al resolver este recurso, sin un hecho nuevo que obre en el expediente, variaría de forma inmotivada el criterio ya adoptado.

Osinergmin ha señalado que la rectificación de errores materiales o aritméticos procede «siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión» (Informe Legal N.º 292-2022-GRT, numeral 4.4.2). Cualquier cambio distinto constituye una modificación del acto que requiere motivación expresa y la oportunidad de que Egepsa se pronuncie. En consecuencia, Egepsa solicita que:

- Cada pretensión se evalúe por su mérito y su efecto se determine manteniendo constantes los demás parámetros de la fijación.
- Ninguna corrección declarada fundada se compense con la modificación de parámetros no impugnados.

- Si se considerara necesario modificar otro parámetro, se identifique, se sustente el hecho nuevo que lo justifica, se cuantifique su efecto por separado y se publique con su hoja de cálculo antes de resolver.
- La resolución incluya la conciliación entre los valores de la Resolución N.° 185-2026-OS/CD y los resultantes, por cada extremo y por cualquier otro cambio, con los archivos de cálculo.

Egepsa deja a salvo su derecho a cuestionar, por las vías que correspondan, cualquier modificación que no cumpla estas condiciones.

VI. MEDIOS PROBATORIOS

- Los archivos de cálculo publicados con la Resolución N.° 185-2026-OS/CD para los Sectores Típicos 2, 3, 4 y SER, que obran en poder de Osinergmin.
- Las Resoluciones N.° 155-2026-OS/CD y 185-2026-OS/CD, el Informe N.° 607-2026-GRT/OS y el informe de análisis de la absolución de observaciones del estudio VAD del Sector Típico 4.
- El sustento técnico del recurso, elaborado por SINGIDES S.A. (Anexo 1-B).

VII. ANEXOS

- Anexo 1-A: Certificado de Vigencia del Gerente General, Publicidad N.° 2026-6740861, expedido por la Oficina Registral de Satipo.
- Anexo 1-B: Sustento técnico del recurso de reconsideración.

OTROSÍ DIGO

Primero: Autorizamos que las notificaciones del presente procedimiento se efectúen al correo electrónico Egepsa2007@gmail.com .

Segundo: Solicitamos participar en la Audiencia Pública de sustentación de los recursos de reconsideración y designamos como expositor al Ing. Roberto Carlos Asturimac Oscanoa, CIP N.° 136513, de SINGIDES S.A., responsable técnico del sustento.

Tercero: Designamos como representante técnico para las coordinaciones del presente recurso al Ing. Roberto Carlos Asturimac Oscanoa (singides@singides.com, 987 829 648).

POR LO EXPUESTO: Solicitamos a ustedes tener por interpuesto el recurso de reconsideración, admitirlo a trámite y, en su oportunidad, declararlo fundado.

Pangoa, 23 de octubre del 2026.

EGEPSA
JOSE M. ORTEGA RAMIREZ
C.I.P N° 48057[illegible]
GERENTE GENERAL